Introduction.

Bonjour a tous, je m'appelle Glen Wright et je suis chercheur a l'Institut du développement durable et des relations internationales (IDDRI).

Je demandé à mon chef s'il avait quelques conseils pour ma première présentation en français, et il a suggéré que je commence avec une blague.

Malheureusement, mes blagues françaises ne sont pas très bonnes, mais je vous assure fortement que je suis très drôle en anglais.

J'ai seulement dix minutes, alors mes remarques sur la haute mer seront brèves, mais je serai heureux d'en discuter après aussi.

Les zones marines au-delà de la juridiction nationale.

La haute mer est une des deux zones qui se situe au-delà de la juridiction nationale (les ZAJN) définie par la Convention sur le droit de la mer de 1982.

Comme vous pouvez voir dans la carte, ces zones couvrent plus de la moitié de la surface de la terre.

La «haute mer» comprend la colonne d'eau qui se trouve après la zone économique exclusive, soit à 200 milles de la côte.

Alors que la Zone est considérée comme «patrimoine commun de l'humanité», la haute mer est régie par le principe traditionnel de la liberté des mers, développé depuis le début du 17ème siècle.

Ce principe a été approuvé par la Convention et elle est régulièrement citée comme un principe fondamental du droit de la mer.

La Convention précise certaines libertés, mais, au cours des dernières années, et notamment en raison de la dégradation continue des océans, les libertés ont été progressivement limitées, surtout la liberté de pêche.

Depuis l'adoption de la Convention, les activités humaines dans les ZAJN se sont développées de façon exponentielle, augmentant la pression sur les écosystèmes.

Les activités existantes, comme la navigation et la pêche, se sont intensifiées et étendues.

Propositions Concretes
Buy a copy of UNCLOS
France attached to MSR

deux mille six

Depuis la première réunion en 2006, le groupe s'est concentré sur les faiblesses et les lacunes du cadre international actuel.

Pendant longtemps la question essentielle a été : faut-il adopter un nouvel instrument juridique ou l'application effective des instruments existants est-elle suffisante pour assurer la conservation de la haute mer?

~~Les discussions ont avancés~~

Le 'Package Deal' de 2011.

Au cours de la réunion de 2011, l'Union Européenne et le G77 ont convenu que les discussions devraient se concentrer sur quatre éléments, appelé le "Package Deal", qui comprend:

(i) les ressources génétiques marines, et les questions sur le partage des bénéfices;

(ii) les outils de gestion par zone, y compris les aires marines protégées;

(iii) les évaluations de l'impact environnemental; et

(iv) le renforcement des capacités et le transfert de technologie marine.

Rio+20.

En 2012, certains Etats ont souhaité profiter du sommet de Rio+20 pour tenter d'ouvrir des négociations pour un nouvel accord.

Mais d'autres Etats s'y sont opposés et il a été finalement décidé qu'une décision devrait être prise au plus tard à la fin de la 69ème session de l'Assemblée Générale (en Septembre 2015).

c'est-à-dire en Sept cette année

Pour continuer la discussion, les Etats ont également convenu d'organiser trois réunions du Groupe de travail BBNJ, spécialement convoquée pour discuter de

"la portée, les paramètres et la faisabilité d'un instrument international en vertu de la Convention".

Réunion BBNJ, Juin 2014.

Lors de la deuxième réunion spéciale qui a eu lieu en Juin 2014, les Etats ont décidé que les négociations devraient être basées sur le Package Deal de 2011.,

que j'ai décrit plus haut

Alors, la situation est plutôt positive, mais ~~ne nous leurrons pas:~~ la prise d'une décision historique n'est pas suffisante pour parvenir réellement à un nouvel accord.

En effet, même si un consensus a été obtenu au bout de la nuit lors de la dernière réunion de discussion, certains Etats ont répété qu'ils n'étaient toujours pas "convaincus" par la nécessité d'un nouvel accord.

~~Il faut qu'on surveille leurs positions lors de l'ouverture des négociations.~~

Ensuite, même s'il y a eu beaucoup d'enthousiasme de la part de nombreuses délégations et observateurs, les négociations vont explorer des questions complexes.

Alors, il y a encore des défis à relever, y compris:

- Veiller à ce que les négociations ne régressent pas en ces éternels débats du Groupe de travail BBNJ (s'il y a des lacunes dans le cadre juridique actuel, ou le débat sur le statut juridique des ressources génétiques)
- Qu'est-ce que veut dire, dans la pratique, "en respectant les mandats des organisations existantes" ?
- Quel est le rôle d'un nouvel accord dans la gestion des pêches?
- Quels seront les arrangements institutionnels?
- Quel serait le rôle d'un nouvel accord dans le développement des aires marines protégées et le développement de l'évaluation environnementale.
- Le développement d'un mécanisme pour l'accès et le partage des bénéfices des ressources génétiques qui assure un partage juste et équitable des avantages, sans en entraver l'accès ~~aux ressources.~~

Alors, je reste plutôt optimiste pour l'avenir des négociations, mais voilà la liste des défis qui nous concernent.

Je termine ma présentation ici, mais l'Iddri a publié plusieurs publications sur ce sujet, et tous sont disponibles sur notre site web.

Je reste a votre disposition pour les questions.